

עין משפט
גזר מצוה

צו:

ועבדיה זװי לא קני. דוקא עבדיה זװי אכל עשה מן הנסכא כלי כגון כוס של כסף קני אע״ג דהדר עביד ליה נסכא דלא גרע מנסרים ועשאן כלים אכל זװי ולבינה אין תורת חשיבות עליהן כ״כ: **המחליף פרה בחמור**. אורחא דמילתא נקט שדרך להחליף פרה בחמור ולמכור שפחה צדמים אכל אין לפרש דלא מצי למינקט המוכר פרה וילדה לפי שאין פרה נקנית בכסף אלא במשיכה ובשעת משיכה רואה אס ילדה אס לאו אכל שפחה נקנית בכסף דעבדים הוקשו לקרקעות דהא רבי מאיר קמני לה ורבי מאיר לא מוקיש דהא קאמר דנשבעים על העבדים ועל הקרקעות אית ליה דאין נשבעין כדמוכח בשבועות (דף מג. וסס) גבי יש דברים שהן כקרקע ואין כקרקע וכיון דלא מוקיש לענין שבעה ה"ה לענין קנין דהא מיימי ראייה הכא משבועה אגזל ומיהו קצת יש לחלק דלענין גזל ושבעה נראה לגמלא להשוות דמרוייהו נפקי על ידי כלל ופרט גזל לקמן צ"ב בתרא (דף קח:) ושבועות צפרק [שבועות הדיינים] (שבועות דף מז:): **והלכה שותק וזה בת**. למ"ד^(א) דברי ושמא צרי עדיף ניחא ולמאן דאמר לא צרי עדיף אורי' שהוא מפרש דשתיקה כהודאה דמיא ולא כאומר איני יודע: ומי

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

מאי לאו ה"ה לנחלקה. וכיון דלענין פסול מפסלא לענין מקנה נמי שינוי הוא וקני: **פנים חדשות באו לכאן**. לא זו היא לבינה הראשונה אלא זו לבינה אחרת שהולך תיקון וגיצול צפני עממה ומשונה היא ^(א) מהראשונים דאי אפשר לזמנאס או גדולה או קטנה: **נסכא**.

פלג"א של כסף: **הדר עביד לכו נסכא**. אס ירצה ושינוי החומר לצרייתו הוא והכא ליכא למימר פנים חדשות דאין אדם מקפיד על רצועה ותקונה אלא שמהא חמיכה בעלמא: **שחימי**. שחורין כעין ישינים: **ועבדיה חדמי**. שליצנה: **לא קני**. שסופן לחזור ליושנן: **נעשה שינוי צידו וקנאו**. ס' לכך דאס טבח ומכר שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר ואין משלם אלא כפל: **פדנא**. מרגוש של זמזמ בקרס, ופדן ארסיש על שם ששני ארמנים היו ארס נהריים וארס לובה: **כרנא**. חרישה: **דאמר הונא חצרין עלאי דאנא ושבור מלנא**. שמואל אחי דצינא: **בתני' בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך**. דכקרקע דמי ונרשומיה דמריה קיימי: **גזל מטבע ונסדק**. שינוי הניכר הוא ^(א): **ונעבדה צב עבירה**. נרבעת או נעבדה פסולה לקרבן כדתניא בשור שננח ארבעה וחמשה (לעיל דף מ:): **שנפסלה מעל גבי המוצב**. צמוס ^(א) שאין ניכר כדוקין שצעיין: **פטורין**. דכל בהמות לאו למצבא קיימי: **גב' אלא אפילו כחשה**. דלא הוי שינוי כולי האי דלא רבי מאיר אומר כשעת הגזלה ומכמים אומרים בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך וקאמר רב הלכה כר' מאיר דמתניתין דהיינו רבנן דברייתא: **איפכא אסנייה**. רבותיו: **ואצ"א כי לא מפכינא**. מתני' מקמי צרייתא: **חדא מקמי חדא**. אכל חדא משנה מקמי תרתי צרייתא מפין והכא תרתי איכא חדא הא דאמרן לעיל צרייתא איפכא תניא ואידך הא דתניא כו': **המחליף כו'**. להכי נקט מחליף גבי בהמה ולא תנא מוכר כדנקט בשפחה דבהמה אינה נקנית בכסף עד שימושך וכי משך דבר הנראה לעינים הוא אס ילדה אס לאו ואין כאן ספק אכל בחליפין מתוקמא כגון שלא משך בעל החמור את הפרה משך בעל הפרה את החמור ונקנית הפרה אל בעל החמור במשיכת החמור בכל מקום שהיא כדתנן (קדושין ד' כח.) כל הנעשה דמים צאחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין ולא ידעינן השתא אי כבר ילדה פרה בשעת משיכת החמור וצרשות מוכר ילדה או לאחר משיכת החמור וצרשות לוקח וילדה]: **וכן המוכר שפחתו**. עבד כנעני נקנה בכסף^(א) ואע"ג שאין לפנינו בשעת מתן מעות: **ופלה שותק**. צרי ושמא צרי עדיף: **ישבע המוכר**. דאיכא הודאה במקצת ואיכא שבועה דאוריית'^(א) דקטע ליהדי דאס קתבע ליה האי

מסורת הש"ס

א) בראש"ש איתא פנים חדשות באו לכאן, ב) גי' רש"ל כל, ג) לעיל סה:, ד) [לעיל צג: ועי', ה) צ"מ ק: [לעיל דה:], ו) גיטין ג:, ז) לעיל סו. לקמן קה, ח) עיין מוספות לקמן דף מז. ד"ה ה'ארס], ט) צ"מ ק, י) [שבועות מד: וש"י:], יא) עיין בספר פני יחושע, יב) [ש"א יא], יג) [גדלאות כה:], יד) [קדושין כג:], טו) [לקמן קיח:].

הנחות הב"ח

א) גבי נסכא קני מצי (אחרת) תח"מ וגי' ס"א ובי תימא וכן בסמוך: ב) שם וזא אן הקינה מן אמרי כחשה כעין הקינה כ"ז: ג) שם איפכא מצי ומצי (מעמיה) חז"מ וגי' ס"א דרהקיה: ד) רש"י ד"ה פנים וכו' ומשנה היא מהוראשונה: ה) ד"ה גזל וכו' הניכר הוא וקניניה בשינוי הס"ד ואח"כ מ"ה והחמין גמי בשתנה ריהו וטעמו ולא מצי למימר ליה הרי שלך לפניך הס"ד: ו) ד"ה שנפסלה וכו' ממוס אצ"פ שניכר בדוקין שצעיין פטור ככל: ז) ד"ה ישבע וכו' לאורייתא כגון דקטע ליהדי דאס וקתבע:

גליון הש"ס

גב' האי מאן דגזל נסכא מחבירי. עיין מנחות דף ק ע"א חזק' ד"ה ודלמא: שם דגזל פדנא. ויקח זמזמ בקר (ש"א יא פסוק ו') מתורגמ פדנא דמורי: שם משום דברייתא איפכא תניא. עיין שנת דף קמג ע"ג מוספות ד"ה ור"י א': שם חזא מקמי תרתי אפיך. עיין יומא דף ט ז ע"ב מוספות ד"ה מ"ש:

לעוי רש"י

פלט"א מטיל (של מחבת).

רבינו חננאל

שחמי ועבדיניהו חדתי לא קני. פי' אדומים ישינים. מתני'. גזל בהמה והוקינה וכו'ל'. אוקמה רב פפא לא הוקינה ממש אפילו כחשא כחש דלא הדרא בריאה משלם כשעת הגזילה, אמ' ליה לרב אשי הכי אמ' משמא דר' יוחנן גבב טלה ונעשה איל עגל ונעשה שור נעשה שינוי בידו וקנאו. אמ' ליה לא תשבש גברי הא שמעתא משמא דר' אילעאי איתמרא להודיע כמה הוו והירין להגיד השמועה מפי שקיבל אותה מרבותיו וכי כל דבריהם אינם אלא בקבלה ברורה ממי שראוי לקבל הלכה מפיו.

נעשה שינוי בידו וקנאו. בשניי לזא מיתלף דאס טבח ומכר שלו הוא טובח וכו' ופטור מד' וי, אכל קרן וכלל משלם, קרן כי השתא וכלל כעין שגבג או כשעת העמדה דיון (לעיל סח:). **בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך**. דעבדא מתקרקעי דמי וקרקע סדרא ענינה ואינה נגזלת לקנות לגזלן בשניי ולהיות צרשומי (לעיל צח.) דקיימא לן קרקע אינה נגזלת וכל מקום שהיא צרשות בעליה עומדת ועבד מתקרקעי דמי ואינו נגזל להיות נקנה לגזלן לשלם דמים, הילכך כי אוקין צרשומיה דמריה אוקין (ב"ש קז.) מטבע ונפסל. שפסלתו מלכות (גיטין גב:). תרומה ונטמאת. מלתי (סס.) אומר לו. לגזל. הרי שלך לפניך. צעין כמות שהיא, דהיק שאינו ניכר הוא (לעיל סו.) ונלמד שישלם לו אותו עמלו וקרינא צה והשכי את הגזילה אשר גזל, שהרי לא נשתנה (גיטין גב:). שכל הנשבעין שבתורה. כל המחליפין שבועה מן המורה, נשבעין ולא משלמין. כלומר לא חייבה תורה שבועה לשבע ולטול, אלא הנשבע ישבע לתועב ולא ישלם (שבועות טז:).

נעשה שינוי בידו וקנאו. בשניי לזא מיתלף דאס טבח ומכר שלו הוא טובח וכו' ופטור מד' וי, אכל קרן וכלל משלם, קרן כי השתא וכלל כעין שגבג או כשעת העמדה דיון (לעיל סח:). **בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך**. דעבדא מתקרקעי דמי וקרקע סדרא ענינה ואינה נגזלת לקנות לגזלן בשניי ולהיות צרשומי (לעיל צח.) דקיימא לן קרקע אינה נגזלת וכל מקום שהיא צרשות בעליה עומדת ועבד מתקרקעי דמי ואינו נגזל להיות נקנה לגזלן לשלם דמים, הילכך כי אוקין צרשומיה דמריה אוקין (ב"ש קז.) מטבע ונפסל. שפסלתו מלכות (גיטין גב:). תרומה ונטמאת. מלתי (סס.) אומר לו. לגזל. הרי שלך לפניך. צעין כמות שהיא, דהיק שאינו ניכר הוא (לעיל סו.) ונלמד שישלם לו אותו עמלו וקרינא צה והשכי את הגזילה אשר גזל, שהרי לא נשתנה (גיטין גב:). שכל הנשבעין שבתורה. כל המחליפין שבועה מן המורה, נשבעין ולא משלמין. כלומר לא חייבה תורה שבועה לשבע ולטול, אלא הנשבע ישבע לתועב ולא ישלם (שבועות טז:).

מוסף רש"י

נעשה שינוי בידו וקנאו. בשניי לזא מיתלף דאס טבח ומכר שלו הוא טובח וכו' ופטור מד' וי, אכל קרן וכלל משלם, קרן כי השתא וכלל כעין שגבג או כשעת העמדה דיון (לעיל סח:). **בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך**. דעבדא מתקרקעי דמי וקרקע סדרא ענינה ואינה נגזלת לקנות לגזלן בשניי ולהיות צרשומי (לעיל צח.) דקיימא לן קרקע אינה נגזלת וכל מקום שהיא צרשות בעליה עומדת ועבד מתקרקעי דמי ואינו נגזל להיות נקנה לגזלן לשלם דמים, הילכך כי אוקין צרשומיה דמריה אוקין (ב"ש קז.) מטבע ונפסל. שפסלתו מלכות (גיטין גב:). תרומה ונטמאת. מלתי (סס.) אומר לו. לגזל. הרי שלך לפניך. צעין כמות שהיא, דהיק שאינו ניכר הוא (לעיל סו.) ונלמד שישלם לו אותו עמלו וקרינא צה והשכי את הגזילה אשר גזל, שהרי לא נשתנה (גיטין גב:). שכל הנשבעין שבתורה. כל המחליפין שבועה מן המורה, נשבעין ולא משלמין. כלומר לא חייבה תורה שבועה לשבע ולטול, אלא הנשבע ישבע לתועב ולא ישלם (שבועות טז:).

לוקח שפחה שלימה יש לי בידך עם ולדה וזה אומר אין שפחה שלימה יש לך צדי אכל ולא גזל דמודה ליה במקצת ומשום הילך לא מפטרי דהא

קטע ידה ולאו הילך הוא והכי מוקי לה בהשאל [צ"מ ק:]: **נשבעין ולא משלמין**. מי שמובעים אותו ישבע ויפטור דכתב (שמות כג) ולקח בעליו ולא ישלם מי שעליו לשלם הוא נשבע ולא נשבע המובע ויטול: **אין נשבעין**. וצרשות מוכר תעמוד עד שיציא לוקח ראייה. אלמא לרבנן עבדא מתקרקעי דמי: **אין נשבעין על הקרקעות**. צפרק הזהב (צ"מ דף נז:). **אי הכי**. דמתניתין נמי צעינן למיתנא איפכא הלכה כרבנן מצעי ליה:

פטור